

AÇÃO PENAL 983 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
REVISOR : MIN. GILMAR MENDES
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : NEWTON CARDOSO JÚNIOR
ADV.(A/S) : LUIS CARLOS PARREIRAS ABRITTA

DECISÃO: O Ministério Público Federal, em pronunciamento **subscrito** pela eminente Procuradora-Geral da República, Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE, **expôs** e **requereu** o que se segue (fls. 2.424/2.426):

“A Procuradora-Geral da República, no exercício de suas funções constitucionais e legais, nos autos em epígrafe, vem manifestar-se nos seguintes termos.

I

Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Newton Cardoso Júnior, imputando-lhe a prática dos crimes insculpidos no art. 1º, inciso II e IV, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal.

Paralelamente, propôs medida cautelar de sequestro e indisponibilidade de bens do acusado e de suas empresas.

Exsurge da exordial que o denunciado, na qualidade de diretor-geral da Companhia Siderúrgica Pitangui, adquiriu carvão vegetal, principal insumo da atividade siderúrgica, valendo-se de documentos fiscais falsos. Aproveitou-se, ainda, indevidamente, de créditos provenientes de notas fiscais de contribuintes enquadrados no Simples Nacional. As autuações ensejaram a instauração dos Processos Tributários Administrativos nº 01.000165981-11, nº 01.000.170826-15 e nº 01.000172253-60, já definitivamente julgados e inscritos em dívida ativa.

Em 12 de maio de 2014, a denúncia foi recebida pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pitangui (fl. 2330).

AP 983 / MG

Considerando que Newton Cardoso Júnior foi eleito deputado federal para a atual legislatura, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (fls. 2379/2379v.).

Através da petição de fls. 2396/2398, o réu comunicou que a empresa Companhia Siderúrgica Pitangui aderiu ao Plano de Regularização de Créditos Tributários promovidos pelo Estado de Minas Gerais, efetivando o pagamento integral dos débitos que originaram os PTA's nº 01.000165981-11, nº 01.000.170826-15 e nº 01.000172253-60 e, por conseguinte, a presente ação penal.

Instada a se manifestar, a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais confirmou que os débitos descritos nos PTA's nº 01.000165981-11, nº 01.000.170826-15 e nº 01.000172253-60 foram integralmente quitados em 23/08/2017 (fls. 2417/2420).

Vieram os autos à Procuradoria-Geral da República.

II

Consoante disposto no art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/03, o pagamento integral dos débitos tributários é causa extintiva da punibilidade dos crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.137/90.

Inclusive, firmou-se jurisprudência no sentido de que não há limite temporal para que o pagamento total dos débitos acarrete a extinção da punibilidade por delito tributário. Vejamos:

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, § 1º, I, CP). Condenação. Trânsito em julgado. Pagamento do débito tributário. Extinção da punibilidade do agente. Admissibilidade. Inteligência do art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/03. Precedentes. Ausência de comprovação cabal do pagamento. Recurso parcialmente provido para, afastado o óbice referente ao momento do pagamento, determinar ao juízo das execuções criminais que declare extinta a punibilidade do agente, caso venha a ser demonstrada, por certidão ou ofício do INSS, a quitação do débito. 1.Tratando-se de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, § 1º, I, CP), o pagamento integral do

AP 983 / MG

débito tributário, ainda que após o trânsito em julgado da condenação, é causa de extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/03. Precedentes. 2. Na espécie, os documentos, apresentados pelo recorrente ao juízo da execução criminal não permitem aferir, com a necessária segurança, se houve ou não quitação integral do débito. 3. Nesse diapasão, não há como, desde logo, se conceder o 'writ' para extinguir sua punibilidade. 4. De toda sorte, afastado o óbice referente ao momento do pagamento, cumprirá ao juízo das execuções criminais declarar extinta a punibilidade do agente, caso demonstrada a quitação do débito, por certidão ou ofício do INSS. 5. Recurso parcialmente provido. (RHC 128245, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) – ...

Considerando que o teor de fls. 2396/2398 e 2417/2420 comprova que houve a efetiva comprovação do pagamento integral dos débitos que originaram os PTA's nº 01.000165981-11, nº 01.000.170826-15 e nº 01.000172253-60, impositivo o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado Newton Cardoso Júnior.

Ante o exposto, requeiro seja declarada extinta a punibilidade do denunciado Newton Cardoso Júnior, nos termos do artigo 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/03; arquivando-se a presente ação penal e a ação cautelar nº 4182/MG." (grifei)

Sendo esse o contexto, passo a analisar o **requerimento** formulado pela d. Procuradoria-Geral da República **nestes autos**.

E, ao fazê-lo, verifico que incide, no caso ora exame, a causa de extinção da punibilidade **a que aludem** o art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/2003 **e** o art. 69 da Lei 11.941/2009.

AP 983 / MG

Impende destacar que se **mostra inteiramente aplicável** à hipótese destes autos a **orientação jurisprudencial** que esta Suprema Corte **firmou no julgamento do HC 81.929/RJ, no sentido** de que a **Lei nº 10.684/2003, tratando-se dos crimes** previstos na Lei nº 8.137/90 (arts. 1º e 2º) e no Código Penal (arts. 168-A e 337-A), **autoriza a extinção** da punibilidade, **nos casos** em que o agente “efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios” (**Lei nº 10.684/2003, art. 9º, § 2º**), **ainda** que tal pagamento ocorra **após o recebimento** da denúncia:

“AÇÃO PENAL. Crime tributário. Tributo. Pagamento após o recebimento da denúncia. Extinção da punibilidade. Decretação. HC concedido de ofício para tal efeito. Aplicação retroativa do art. 9º da Lei federal nº 10.684/03, c/c art. 5º, XL, da CF, e art. 61 do CPP. O pagamento do tributo, a qualquer tempo, ainda que após o recebimento da denúncia, extingue a punibilidade do crime tributário.”

(**RTJ 189/677**, Rel. p/ o acórdão Min. CEZAR PELUSO – grifei)

Vale ter presente, por oportuno, que a **diretriz jurisprudencial** em referência **tem sido observada em sucessivos julgamentos proferidos** no âmbito desta Corte **a propósito** de situações assemelhadas à que ora se examina (**HC 85.273/SC**, Rel. Min. CEZAR PELUSO – **HC 89.794/SP**, Rel. Min. GILMAR MENDES, *v.g.*):

“A extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário encontra respaldo na regra prevista no artigo 69 da Lei nº 11.941/2009, que não disciplina qualquer limite ou restrição em desfavor do agente (...).”

(**AP 516-ED/DF**, Red. p/ acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)

“QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.

AP 983 / MG

SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCELAMENTO E PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da possibilidade de suspensão da pretensão punitiva e de extinção da punibilidade nos crimes de apropriação indébita previdenciária, admitindo a primeira se a inclusão do débito tributário em programa de parcelamento ocorrer em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a segunda quando o débito previdenciário for incluído – e pago – no programa de parcelamento ordinário de débitos tributários. Precedentes.

2. Questão de ordem resolvida no sentido de declarar extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária, pela comprovação da quitação dos débitos discutidos no presente processo-crime, nos termos das Leis ns. 10.684/03 e 11.941/09.”

(AP 613-QO/TO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)

“‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS EMPREGADOS. PARCELAMENTO E QUITAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, POR FORÇA DA RETROAÇÃO DE LEI BENÉFICA.

As regras referentes ao parcelamento são dirigidas à autoridade tributária. Se esta defere a faculdade de parcelar e quitar as contribuições descontadas dos empregados, e não repassadas ao INSS, e o paciente cumpre a respectiva obrigação, deve ser beneficiado pelo que dispõe o artigo 9º, § 2º, da citada Lei n. 10.684/03. Este preceito, que não faz distinção entre as contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e as patronais, limita-se a autorizar a extinção da punibilidade referente aos crimes ali relacionados. Nada importa se o

AP 983 / MG

parcelamento foi deferido *antes ou depois* da vigência das leis que o proíbem: *se de qualquer forma ocorreu, deve incidir o mencionado artigo 9º.*

O paciente *obteve* o parcelamento *e cumpriu a obrigação. Podia fazê-lo, à época, antes* do recebimento da denúncia, *mas assim não procedeu. A lei nova permite que o faça depois*, sendo portanto, ‘lex mitior’, cuja retroação *deve operar-se* por força do artigo 5º, XL da Constituição do Brasil.

Ordem deferida. (...)."

(HC 85.452/SP, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...). QUESTÕES DE MÉRITO: CRIME TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO TRIBUTO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI FEDERAL Nº 10.684/2003. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

.....
2. A *novel* legislação penal que, de qualquer modo, *beneficie* o réu – ‘lex mitior’ –, *tem incidência retroativa* para alcançar os processos em curso, *à vista* do disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, *devendo o juiz, em face dos termos do artigo 61, ‘caput’, do Código de Processo Penal, aplicá-la* em qualquer fase do processo *e, se reconhecer extinta a punibilidade, há de declará-la e de deferir, ‘ex officio’, ordem de ‘habeas corpus’.*

3. ‘*In casu*’, a *Lei Federal nº 10.684/2003*, ao se referir a casos dos crimes descritos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/90, *dispôs expressamente* em seu parágrafo segundo *sobre a extinção da punibilidade* dos crimes acima referidos, *quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral* dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, *inclusive acessórios, razão pela qual* o Tribunal Regional Federal, *ante a comprovação do pagamento* do débito tributário pela pessoa jurídica a qual vinculados os agentes, *declarou a extinção da punibilidade, o que está em consonância com a jurisprudência*

AP 983 / MG

assente no Supremo Tribunal Federal: ‘Habeas Corpus’ nº 81.828-0/RJ, redator para o acórdão Ministro Cezar Peluso, publicado no DJ de 27.02.2004, e ‘Habeas Corpus’ nº 85.452, relator Ministro Eros Grau, julgado em 17.05.2005, ‘iter alia’.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RE 575.071-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)

Essa posição tem sido placitada por eminentes doutrinadores (ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA, “**Aspectos do Ilícito Penal Tributário**” “in” “Tratado de Direito Tributário”, vol. II/808-811, 2011, Saraiva; HUGO DE BRITO MACHADO, “**Curso de Direito Tributário**”, p. 513/514, 33ª ed., 2012, Malheiros; FABRÍCIO ANTONIO SOARES, “**Crimes Tributários e Previdenciários**” “in” “Curso de Direito Tributário Brasileiro”, vol. III/713-715, 2ª ed., 2010, Quartier; SILVANA PERUZZATO, “**A Extinção e Suspensão da Punibilidade nos Crimes de Sonegação Fiscal e Apropriação Indébita Previdenciária**” “in” “Coletânea Jurídica 3”, p. 145, 2010, Imprensa Livre), **cabendo referir, ante a pertinência de que se reveste, o douto magistério** de FERNANDO CAPEZ (“**Legislação penal especial**”, p. 83/84, 8ª ed., 2012, Saraiva):

“A Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, instituiu o parcelamento especial (PAES). (...). Referido diploma legal: a) previu a suspensão da prescrição punitiva do Estado enquanto a pessoa jurídica relacionada com o agente estivesse incluída no regime de parcelamento do débito tributário; b) determinou a extinção da punibilidade assim que o sujeito efetuar o pagamento integral dos débitos tributários e seus acessórios. Como se percebe, a lei em estudo admitiu o pagamento do tributo a qualquer tempo. Não dispôs o aludido Diploma Legal acerca de qualquer limite temporal consubstanciado na expressão ‘antes do recebimento da denúncia’, de forma que o pagamento realizado, inclusive em grau recursal, extinguiria a punibilidade do agente.” (grifei)

AP 983 / MG

Sendo assim, em face da **promoção** da douta Procuradoria-Geral da República **e** da orientação que esta Suprema Corte **veio a firmar** a propósito do tema **ora em exame**, declaro extinta a punibilidade de Newton Cardoso Júnior, **qualificado** a fls. 01, **fazendo-o com apoio** no art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/2003 **e** no art. 69 da Lei nº 11.941/2009, **referentemente** aos delitos **tipificados** no art. 1º, **incisos** II e IV, da Lei nº 8.137/90, **objeto de apuração** neste procedimento penal.

Arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Brasília, 06 de março de 2018.

Ministro CELSO DE MELLO

Relator